

TARGET MARKET

AmTrust Colpgrave Extra Ed.02/2023 Agg. 02/2023

TARGET MARKET DI PRODOTTO

PRODOTTO

Il prodotto prevede, nei limiti delle garanzie e dei Massimali prestati, due **Garanzie Base (Colpa Grave)** obbligatorie ed acquistabili **alternativamente o cumulativamente** in base al profilo di rischio assicurato volte a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare, in conseguenza di **Danni causati a terzi** che abbiano già formato oggetto di risarcimento da parte della Struttura e/o da parte della sua impresa di assicurazione, a seguito di Azione di Responsabilità Amministrativa, Azione di rivalsa o di surrogazione nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge:

- **Garanzia Base I (Colpa Grave) - Dipendente Pubblico o specializzando che operi presso una Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica**
- **Garanzia Base II (Colpa Grave) - Dipendente Privato o specializzando che operi presso una Struttura sanitaria o sociosanitaria privata**

Il prodotto contempla altresì, nei limiti delle garanzie e dei Sottolimiti di Massimali prestati, **Garanzie Aggiuntive Opzionali** operanti in base alla Categoria di Rischio assicurata e in combinazione con le Garanzie Base I e/o II, solo se attivate dall'Assicurato e se pagato il relativo premio aggiuntivo:

- **Dipendente Pubblico Plus (acquistabile solo con la Garanzia Base I e la Categoria di Rischio Dirigente Medico)**
- **Pregressa attività da Dipendente Privato (acquistabile solo con la Garanzia Base I e la Categoria di Rischio Dirigente Medico)**
- **Ruolo apicale – Perdite Patrimoniali (acquistabile con la Garanzia Base I e/o II e la Categoria di Rischio Dirigente Medico)**
- **Altre Perdite Patrimoniali (acquistabile con la Garanzia Base I e/o II e la Categoria di Rischio Dirigente Medico)**
- **Attività compatibili con la Scuola di specializzazione (acquistabile con la Categoria di Rischio Specializzando)**
- **Attività accessorie – Responsabilità Civile (acquistabile con la Garanzia Base I e/o II e la Categoria di Rischio Dirigente Medico)**

TARGET MARKET POSITIVO

I profili di rischio assicurabili sono:

- **Medico Dipendente Pubblico** di Struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica
- **Medico Dipendente Privato** di Struttura sanitaria e sociosanitaria privata
- **Medico Specializzando** (Il medico in formazione specialistica, che svolge la propria attività con regolare frequenza del corso di specializzazione post-laurea presso un Ente Ospedaliero Universitario pubblico o privato, purché non abbia già conseguito una specializzazione e non abbia instaurato un rapporto di lavoro presso una Struttura come delineato dalla L. 145/2018, modificata dal D.L. 35/2019 "Decreto Calabria" convertito con L. 60/2019)

È assimilato al Medico Dipendente **il medico non alle dirette dipendenze della Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata** di cui quest'ultima si avvale per l'erogazione delle prestazioni inerenti alle obbligazioni dalla stessa assunte e che presta la propria attività con rapporto di lavoro autonomo presso e/o per conto della Struttura, **in assenza di uno specifico rapporto contrattuale direttamente assunto con il paziente.**

Inoltre, l'Assicurato deve essere:

- **persona fisica in possesso di C.F.**
- regolarmente **iscritto all'Albo Professionale del relativo Ordine e/o in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge** per l'esercizio dell'Attività Assicurata
- medico Dipendente Pubblico, Dipendente Privato o Specializzando che **eserciti l'attività Assicurata su incarico della Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata di diritto italiano**

- **residente o avere domicilio professionale in Italia**
- **in caso di non appartenenza all'UE**, relativamente all'esercizio della propria Attività Assicurata svolta in Italia presso o per conto di Struttura, **titolare di permesso di soggiorno ed in possesso di titolo di studio conseguito all'interno dell'UE o in alternativa di dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese non europeo ove sia stato conseguito il titolo in cui si affermi che quest'ultimo soddisfa pienamente le direttive UE**
- **maggiorenne**

La copertura vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, ove l'Assicurato eserciti su incarico della Struttura di diritto italiano, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.

L'Assicurato deve avere residenza o domicilio professionale in Italia e le Richieste di Risarcimento devono essere fatte valere in Italia.

1) **TIPOLOGIA DI CLIENTE**

Il prodotto è destinato alla persona fisica, munita di regolare C.F., esercente la professione sanitaria medica, **iscritta all'Albo professionale del relativo Ordine e/o in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge**, nello svolgimento della propria attività professionale, in conformità alla normativa italiana vigente, in qualità di **Medico Dipendente Pubblico, Dipendente Privato o Specializzando su incarico della Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata di diritto italiano**.

L'Assicurato deve avere **residenza o domicilio professionale in Italia** e le Richieste di Risarcimento devono essere fatte valere in Italia.

2) **ETÀ**

Il Cliente deve essere maggiorenne.

3) **ESIGENZE ED OBIETTIVI**

La normativa italiana (legge n. 24/2017) impone a chi eserciti le professioni sanitarie una copertura per la propria Responsabilità Professionale.

Al fine di ottemperare a tale obbligo legislativo, il prodotto è modulare e consente di rispondere alle differenti esigenze del Medico in relazione all'esercizio della propria professione svolta in qualità di Medico Dipendente Pubblico, Medico Dipendente Privato o Specializzando attraverso due **Garanzie Base I e II (Colpa Grave) acquistabili alternativamente o cumulativamente:**

Garanzia Base I (Colpa Grave) - Dipendente Pubblico o specializzando che operi presso una Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica

La Garanzia tiene indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare nello svolgimento dell'Attività Assicurata in conseguenza di Danni causati a terzi **che abbiano già formato oggetto di risarcimento da parte della Struttura pubblica e/o da parte della sua impresa di assicurazione**, unicamente nei casi di:

- Azione di Responsabilità Amministrativa in conseguenza di Danni erariali nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge** per i soli Danni per i quali l'Assicurato sia stato **dichiarato responsabile per colpa grave** con Sentenza della Corte dei conti passata in giudicato o sia intervenuta definizione con giudizio abbreviato presso la Corte dei conti su autorizzazione per iscritto della Società;
- Azione di rivalsa o surrogazione esperita dall'impresa di assicurazione della Struttura pubblica, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge** per i soli Danni per i quali l'Assicurato sia stato **dichiarato responsabile per colpa grave** con provvedimento giudiziario passato in giudicato o sia intervenuta transazione autorizzata per iscritto dalla Società.

Garanzia Base II (Colpa Grave) - Dipendente Privato o specializzando che operi presso una Struttura sanitaria o sociosanitaria privata

La Garanzia tiene indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare nello svolgimento dell'Attività Assicurata in conseguenza di Danni causati a terzi **che abbiano già formato oggetto di risarcimento da parte della Struttura privata e/o da parte della sua impresa di assicurazione**, unicamente nei casi di:

- Azione di rivalsa esperita dalla Struttura privata nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge;**
- Azione di rivalsa o di surrogazione esperita dall'impresa di assicurazione della Struttura privata nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge.**

per i soli Danni per i quali l'Assicurato sia stato **dichiarato responsabile per colpa grave** con provvedimento giudiziario passato in giudicato o sia intervenuta transazione autorizzata per iscritto dalla Società.

Il prodotto contempla altresì, **Garanzie Aggiuntive Opzionali operanti in base alla Categoria di Rischio assicurata e in combinazione con le Garanzie Base I e/o II, solo se attivate dall'Assicurato e se pagato il relativo premio aggiuntivo:**

Dipendente Pubblico Plus (acquistabile solo con la Garanzia Base I e la Categoria di Rischio Dirigente Medico)

La garanzia è rivolta a tutelare l'Assicurato per l'esercizio dell'Attività Assicurata svolta esclusivamente come **Dipendente di Struttura pubblica** e si compone delle seguenti sezioni:

- **Azione di rivalsa anticipata per colpa grave in sede civile:** tiene indenne l'Assicurato di ogni somma che sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, unicamente nei casi di azione civile di rivalsa per colpa grave anticipata esperita giudizialmente nei confronti dell'Assicurato dalla Struttura pubblica e/o dalla sua impresa di assicurazione nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge **per i soli Danni per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato responsabile per colpa grave.**
- **Condanna in solido con la Struttura in sede civile:** tiene indenne l'Assicurato di ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente corresponsabile, unitamente alla Struttura pubblica e/o alla sua impresa di assicurazione in conseguenza di Danni **per i quali sia stato riconosciuto corresponsabile con provvedimento giudiziario da parte dell'Autorità Giudiziaria civile competente, che condanni in solido l'Assicurato e la Struttura pubblica e/o la sua impresa di assicurazione, unicamente nel caso in cui, a fronte di tale provvedimento, la struttura pubblica e/o la sua impresa di assicurazione non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto agli effetti di legge in manleva dell'Assicurato.**
- **Condanna al pagamento di provvisionale in sede penale:** tiene indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di **Danni per i quali sia stato penalmente condannato al pagamento di una provvisionale, unicamente nel caso in cui, a fronte di tale sentenza, la Struttura pubblica e/o la sua impresa di assicurazione non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto agli effetti di legge in manleva dell'Assicurato.**

Pregressa attività da Dipendente Privato (acquistabile solo con la Garanzia Base I e la Categoria di Rischio Dirigente Medico)

L'Assicurazione di colpa grave si estende alla responsabilità derivante all'Assicurato dall'**attività cessata in qualità di Dipendente Privato** svolta presso una Struttura privata.

Ruolo apicale – Perdite Patrimoniali (acquistabile con la Garanzia Base I e/o II e la Categoria di Rischio Dirigente Medico)

L'Assicurazione di colpa grave si estende alla Responsabilità derivante all'Assicurato che rivesta il **ruolo di Direttore Sanitario o di analoga funzione organizzativa** presso una Struttura sanitaria nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo proprie del ruolo apicale di responsabile o direttore di reparto, unità o struttura semplice o complessa in conseguenza di **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi.

Altre Perdite Patrimoniali (acquistabile con la Garanzia Base I e/o II e la Categoria di Rischio Dirigente Medico)

L'Assicurazione di colpa grave si estende alla Responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nello svolgimento delle prestazioni specificatamente elencate nella relativa Garanzia Aggiuntiva.

Inoltre, la Garanzia Aggiuntiva tiene indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale **civilmente responsabile-in conseguenza di Perdite Patrimoniali** causate a terzi esclusivamente nello svolgimento delle prestazioni elencate e nei casi delimitati dalla medesima Garanzia Aggiuntiva.

Attività compatibili con la Scuola di specializzazione (acquistabile con la Categoria di Rischio Specializzando)

L'Assicurazione di colpa grave si estende alla Responsabilità derivante all'Assicurato esclusivamente per le prestazioni, in conformità alla normativa vigente ed alla compatibilità con la formazione ai sensi del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i., specificatamente elencate nella relativa Garanzia Aggiuntiva.

Inoltre, la Garanzia Aggiuntiva tiene indenne il **Medico Specializzando** di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale **civilmente responsabile in conseguenza di Danni** causati a terzi esclusivamente nello svolgimento delle prestazioni specificatamente elencate e nei casi delimitati dalla medesima Garanzia Aggiuntiva.

Attività accessorie – Responsabilità Civile (acquistabile con la Garanzia Base I e/o II e la Categoria di Rischio Dirigente Medico)

La Garanzia Aggiuntiva tiene indenne l'Assicurato, **Medico Dipendente Pubblico e/o Privato titolare di rapporto di lavoro non esclusivo con la Struttura**, di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale **civilmente responsabile** in conseguenza di Danni causati a terzi esclusivamente nello svolgimento delle prestazioni specificatamente indicate nella Garanzia Aggiuntiva nonché di prestazioni accessorie, implicite alla professione sanitaria medica, erogate in forma occasionale e non continuativa senza finalità di lucro e/o di natura estetica, limitatamente a patologie croniche (non acute).

4) **CONDIZIONE OCCUPAZIONALE/CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ**

Il prodotto è destinato ai clienti che esercitano la professione sanitaria medica in qualità di:

- Medico Dipendente Pubblico di Struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica
- Medico Dipendente Privato di Struttura sanitaria e sociosanitaria privata
- Medico Specializzando

residenti o aventi domicilio professionale in Italia, per fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, ove l'Assicurato eserciti su incarico della Struttura di diritto italiano, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione e purché le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere esclusivamente in Italia.

TARGET MARKET NEGATIVO

Colui che:

- sia persona giuridica
- non eserciti la professione sanitaria medica
- non eserciti l'attività Assicurata in qualità di Medico Dipendente Pubblico, Dipendente Privato o Specializzando su incarico della Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata di diritto italiano
- svolga esclusivamente attività medica in regime di libera professione
- non sia in possesso di C.F
- non sia regolarmente iscritto all'Albo Professionale del relativo Ordine e/o non sia in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'Attività Assicurata
- in caso di Assicurato non appartenente all'UE, non sia titolare di permesso di soggiorno o non sia in possesso di titolo di studio conseguito all'interno dell'UE o di dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese non europeo ove sia stato conseguito il titolo in cui si affermi che quest'ultimo soddisfa pienamente le direttive UE
- non sia residente in Italia o sia sprovvisto di domicilio professionale in Italia
- non sia maggiorenne

TARGET MARKET DI GARANZIA

Dipendente Pubblico Plus (Garanzia Aggiuntiva Opzionale – Art. 2.1)

Target market positivo

- Medico Pubblico Dipendente

Target market negativo

- Medico Dipendente Privato
- Specializzando

Pregressa attività da Dipendente privato (Garanzia Aggiuntiva Opzionale – Art. 2.3)

Target market positivo

- Medico Pubblico Dipendente

Target market negativo

- Medico Dipendente Privato
- Specializzando

Ruolo apicale – Perdite Patrimoniali (Garanzia Aggiuntiva Opzionale – Art. 2.3)

Target market positivo

- Medico Dipendente Pubblico
- Medico Dipendente Privato

Target market negativo

- Specializzando

Altre Perdite Patrimoniali (Garanzia Aggiuntiva Opzionale – Art. 2.4)

Target market positivo

- Medico Dipendente Pubblico
- Medico Dipendente Privato

Target market negativo

- Specializzando

Attività compatibili con la Scuola di specializzazione (Garanzia Aggiuntiva Opzionale – Art. 2.5)

Target market positivo

- Specializzando di Struttura pubblica
- Specializzando di Struttura privata

Target market negativo

- Medico Dipendente Pubblico
- Medico Dipendente Privato

Attività accessorie – Responsabilità Civile (Garanzia Aggiuntiva Opzionale – Art. 2.6)

Target market positivo

- Medico Dipendente Pubblico
- Medico Dipendente Privato

Target market negativo

- Specializzando